

《[문제1] A회사는 상시 500명의 근로자를 사용하여 골프장 운영 사업과 부동산 임대업을 영위하는 회사이다. 甲을 포함한 10명의 근로자(이하 '기간제 근로자들'이라 한다)는 1년을 계약기간으로 하는 근로계약을 체결하여 2022. 1. 1. 부터 골프장 운영 사업부문에서 일하였다. 기간제 근로자들의 근로계약서에서는 '계약기간 동안 근로자의 근무실적 등을 감안하여 필요하다고 인정할 때에는 계약기간을 연장할 수 있고, 계약기간 만료 30일 전까지 상호 서면으로 이의가 없을 때에는 계약은 동일한 조건으로 자동 갱신된다.'는 규정을 두고 있다. A회사는 특별한 사정이 없는 한 근로계약이 갱신될 것이라고 기간제 근로자들에게 지속적으로 말 해왔다. A회사는 기간제 근로자들에게 계약갱신의 기회를 제공하기 위하여 2022. 11. 이들에 대해 근무평가를 실시하였다. 근무평가를 실시한 후 A회사는 근무평가등급이 낮은 것을 이유로 甲에 대해서 인사위원회의 심의 없이 2022. 11. 30. 근로계약이 2022. 12. 31.자로 종료된다는 통보를 하였다. A회사는 甲을 제외한 9명의 기간제 근로자들에 대해서는 인사위원회의 심의를 거쳐 2022. 12. 15. 계약기간을 1년으로 하는 근로계약을 다시 체결하였다. A회사는 2020년과 2021년에도 계약기간의 정함이 있는 근로자들의 근무평가를 실시하여 근무평가 등급이 낮은 소수의 근로자를 제외하고, 근로계약을 갱신한 바 있다. 기간제 근로자들에 대한 근무평가에서 1차 평가는 과장이 담당하고 2차 평가는 부장이 담당하는데 그 비중은 각각 50%이다. 기간제 근로자들의 직근 상급자인 과장은 甲에 대해 대부분의 항목에서 가장 우수한 평점인 S등급을 부여하였으나 부장은 모든 평가 항목에 대하여 하위 등급인 C 내지 D등급을 부여하였다. 과장의 근무평가와는 달리 부장의 근무평가에서는 낮은 등급을 부여한 이유가 명확하지 않거나 이유 자체가 기재되어 있지 않다. 특히 근무평가기준에 따르면 A등급이 부여되었어야 하나, 부장은 평가기준과 달리 甲에 대한 근무평가에서 D등급을 부여하였다. 한편 2022년 상반기 근무평가에서 甲은 상위등급인 A등급을 받은 바 있다. 그리고 A회사는 2022. 9. 기간제 근로자들을 대상으로 하여 동료 근로자들에 대한 익명평가를 실시하였는데, 甲은 이 평가에서 담당 업무를 가장 성실하게 수행하는 근로자로 선정된 바 있다. 한편 2023년 부동산 경기 침체 등으로 A회사는 경영사정이 상당히 악화되었다. 그래서 A회사는 2023년 10월 중순경 자신의 사업 중 부동산 임대업을 B회사에 영업양도하기로 결정하였다. 乙은 2017년 A회사에 입사하여 부동산 임대업 분야에서 계속 근무하였다. 乙은 B회사의 향후 사업 전망이 불확실하다고 생각하여 자신은 A회사에 남아 골프장 운영 부문에서 일하기를 원한다고 2023. 11. 1. A회사에 통보하였다. A회사는 골프장 사업 부문에서 乙이 충분히 담당할 수 있는 업무가 공석임에도 불구하고, B회사로의 근로관계 승계를 거부하였다는 이유만으로 2023. 11. 15. 해고예고를 하여 2023. 12. 15.자로 해고하였다. 이에 따라 乙을 제외하고 2023. 12. 1. A회사에서 부동산 임대업에 종사하고 있었던 근로자 195명은 모두 B회사로 고용이 승계되었다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) 甲은 자신에 대한 A회사의 갱신거절과 계약만료 통보가 부당하여 효력이 없다고 주장한다. 甲의 주장은 정당한가? (30점)》

<문제1의 물음1> 기간제 근로자에 대한 근무평가 결과에 기초한 갱신거절 통보의 정당성 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 근로계약서상 자동 갱신 및 근무실적에 따른 계약 연장 규정이 존재하는 A회사에서 근무평가 등급이 낮은 이유로 계약만료를 통보받은 기간제 근로자 甲이 근무평가 결과의 공정성 흠결로 계약만료 통보가 부당하여 효력이 없다고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 <甲에게 근로계약 갱신에 대한 정당한 신뢰된 갱신 기대권이 인정되는지>, <갱신 기대권이 인정될 경우 A회사가 단행한 갱신거절에 합리적인 이유가 존재하는지 판단하기 위해 甲에 대한 근무평가가 객관적이고 공정하게 이루어졌는지>, <인사위원회 심의 배제 등의 절차적 하자가 갱신거절의 효력에 미치는 영향이 어떠한지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 기간제 근로자의 갱신 기대권 성립 법리와 갱신거절의 합리적 이유 판단 기준을 분석하고 이를 사안에 적용하여 甲의 주장의 정당성을 검토한다.

II. 기간제 근로자의 갱신 기대권 및 갱신거절의 합리적 이유 법리

1. 갱신 기대권의 성립 요건

(1) 규정 및 제도적 합리성

- 기간을 정한 근로계약이라 하더라도 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에 기간 만료에도 불구하고 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신된다는 취지의 규정이 있거나, 그러한 규정이 없더라도 근로계약이 갱신될 수 있다는 신뢰관계가 형성되어 있는지를 판단한다.

(2) 종합적 고려 기준

- “판례”는 근로계약의 동기, 계약 갱신의 기준과 절차의 존재 여부, 해당 업무의 성격, 기존의 갱신 실태 및 관행 등을 종합적으로 고려하여 근로자에게 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는지를 기준으로 삼는다.

2. 갱신거절의 합리적 이유와 절차적 제한

(1) 합리적 이유의 존재 의무

- 근로자에게 갱신 기대권이 인정되는 경우 사용자가 정당한 이유 없이 갱신을 거절하는 것은 실질적으로 부당해고와 같아 아무런 효력이 없다. 따라서 사용자가 갱신을 거절하기 위해서는 사회통념상 객관적이고 합리적이며 공정성이 담보된 사유가 존재해야 한다.

(2) 평가의 객관성과 공정성

- 평정 기준이 자의적이거나 불분명하고, 평가자의 주관이 극단적으로 개입되어 합리성을 상실한 평가 결과에 기초한 갱신거절은 정당성을 인정받지 못한다. 또한, 단체협약이나 취업규칙 등에서 요구하는 인사위원회 심의 등 적법한 절차를 거치지 않은 경우에도 절차적 하자로 인하여 효력이 부인된다.

III. 사안의 적용

1. 甲의 갱신 기대권 성립 여부

(1) 처우 규정 및 신뢰 부여

- 근로계약서에 근무실적 감안에 따른 계약 연장 조항과 상호 서면 이의가 없을 시 자동 갱신되는 명시적 규정이 존재한다. 또한 A회사는 특별한 사정이 없는 한 계약이 갱신될 것임을 약 약속하며 지속적으로 공언해 왔다.

(2) 과거의 갱신 관행

- B사는 2020년과 2021년에도 소수의 낮은 평가등급자만을 제외하고 대부분의 근로계약을 갱신해 온 관행이 확립되어 있다. 따라서 甲을 비롯한 기간제 근로자들에게는 근로계약이 당연히 갱신될 것이라는 정당한 기대권이 인정된다.

2. 갱신거절의 실체적·절차적 정당성 검토

(1) 근무평가의 불공정성과 자의성

- 직근 상급자인 과장은 甲에 대해 최우수 등급인 S등급을 주었으나, 부장은 명확한 이유나 근거 기재 없이 최하위 등급인 C 내지 D등급을 일방적으로 부여하였다. 객관적인 근태평가기준에 따르면 A등급이어야 함에도 부장은 기준과 전혀 무관하게 D등급을 주었다. 이는 평가에 자의성이 극대화되었음을 증명한다.

(2) 甲의 객관적 근무 성적 우수성

- 甲은 2022년 상반기 평가에서 A등급을 받았고 동료 근로자 익명 평가에서도 가장 성실한 근로자로 선정되었다. 이러한 다각적인 정황에 비추어 부장의 극단적인 하위 등급 평가는 보복적이거나 자의적인 조작 평가일 가능성이 지극히 높으므로 평가 결과의 합리성을 인정할 수 없다.

(3) 절차적 요건의 흠결

- A회사는 다른 9명의 근로자에 대해서는 인사위원회의 심의를 거쳐 갱신계약을 체결했으나, 甲에 대해서는 인사위원회 심의 과정을 전면적으로 배제한 채 일방적인 종료 통보를 단행하였다. 이는 절차적 정의를 위반한 중대한 하자에 해당한다.

IV. 결론

- 근로자 甲에게는 단체협약 규정과 사용자의 확약 및 반복된 갱신 관행에 비추어 적절한 갱신 기대권이 형성되어 있다. 그럼에도 A회사는 객관적 기준을 현저히 이탈하고 구체적 이유마저 기재되지 않은 부장의 자의적이고 공정하지 못한 최하위 평가 등급에 기하여 갱신을 거절하였다. 또한 인사위원회 심의 절차조차 생략한 심각한 절차적 위반이 동반되었다. 따라서 A회사의 갱신거절 및 계약만료 통보는 합리적인 이유와 절차적 정당성을 결여하여 법적 효력이 전혀 없으므로 甲의 주장은 정당하다고 판단된다.